



OFÍCIO N° 003/2026 - Pombal - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Contestação de indeferimento de reclamação, faturamento incorreto de iluminação pública

Unidade consumidora: 207926

O município de Pombal-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.948.697/0001-39, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Monsenhor Valeriano, 15 – Centro CEP. 58840-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Claudenildo Alencar Nobrega, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. A presente demanda trata de cobrança incorreta e superior ao valor devido na fatura de Iluminação Pública da Unidade Consumidora n° 207926, de responsabilidade do município de Pombal - PB. A desconformidade ocorreu nos meses de março de 2024 e maio de 2025, períodos em que o consumo faturado apresentou-se muito superior ao registrado no Quadro de Iluminação Pública (QIP), resultando em uma diferença de 77.661 kWh cobrados a maior.
2. Em sua resposta administrativa, a concessionária indeferiu o pedido do município sob a alegação de que realizou uma atualização cadastral em seu sistema no dia 08/10/2024 para regularizar os dados do parque de iluminação da cidade. Segundo a empresa, as diferenças nos valores faturados decorrem exclusivamente dessa adequação.
3. No entanto, a justificativa apresentada pela concessionária apresenta uma evidente contradição cronológica. Se a atualização do sistema ocorreu apenas em 08/10/2024, não há fundamentação lógica para que essa alteração justifique ou influencie o valor faturado em março de 2024, sete meses antes da modificação do cadastro. Uma atualização posterior não possui o condão de validar cobranças feitas em períodos passados.
4. Além disso, o argumento também se mostra inconsistente em relação ao mês de maio de 2025. Mesmo após a suposta correção do sistema em outubro de 2024, a fatura de maio de 2025 registrou um consumo de 115.873 kWh, enquanto o QIP daquele mesmo mês indicava apenas 59.995 kWh.



Constata-se, portanto, que a concessionária continuou a realizar a cobrança em desacordo com os parâmetros vigentes, faturando quase o dobro do valor correto.

5. Como o erro no faturamento foi de responsabilidade exclusiva da concessionária e a justificativa apresentada não possui consistência cronológica ou matemática, fica demonstrada a irregularidade da cobrança. Sendo assim, o município possui o direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

2. DOS PEDIDOS

6. Diante do exposto, requer-se:

- (a) O recebimento e provimento desta contestação para reformar a decisão da concessionária, reconhecendo-se a incorreção das cobranças efetuadas nos meses de março de 2024 e maio de 2025;
- (b) A determinação para que a concessionária realize a devolução em dobro do valor equivalente aos 77.661 kWh cobrados a maior (totalizando 155.322 kWh), com a devida atualização monetária pelo IPCA e aplicação de juros, conforme as normas da ANEEL;
- (c) Que a referida restituição seja efetuada por meio de depósito bancário diretamente na conta corrente da Prefeitura Municipal de Pombal - PB;
- (d) Que a concessionária seja compelida a disponibilizar o histórico completo de consumo dos últimos 115 meses da referida unidade consumidora ou, alternativamente, ao menos uma fatura correspondente ao mês de dezembro de cada ano desse período.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município